

Streit um die "Ruanda-Lösung" Großbritannien gilt als Vorbild bei den Befürwortern ausgelagerter Asylverfahren. Doch Londons Plan scheitert am Europarat, der au....

Streit um die "Ruanda-Lösung"; Großbritannien gilt als Vorbild bei den Befürwortern ausgelagerter Asylverfahren. Doch Londons Plan scheitert am Europarat, der auf Menschenrechte pocht

Die Welt

Dienstag 7. November 2023

Copyright 2023 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 6; Ausg. 216

Length: 1068 words

Byline: Mandoline Rutkowski

Body

London

Knapp vier Jahre ist es her, dass Großbritannien offiziell aus der EU austrat. Heute ist man mit der Tatsache konfrontiert, dass die Entscheidung, das Bündnis zu verlassen, auf einem grundlegenden Trugschluss fußt.

In den Monaten vor dem folgenreichen Referendum im Jahr 2016 hatten Brexit-Verfechter den Ausstieg aus der EU rhetorisch als Bedingung dafür genannt, die Einwanderung wieder selbst steuern zu können. "Wir wollen unser Land zurück, nur so können wir unsere Grenzen kontrollieren", sagte Nigel Farage, damaliger Vorsitzender der UKIP-Partei, deren Hauptziel der Brexit-Austritt war. Die Botschaft verfiel bei einem großen Teil der Briten und hatte historische Konsequenzen.

Tatsächlich ist Großbritannien seit dem Brexit frei zu entscheiden, ob EU-Ausländer im Land arbeiten dürfen. Übersehen wird jedoch meist: Wenn es um illegale Migration geht, spielt der Europarat eine entscheidende Rolle, der über die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) wacht. In dieser Organisation, die von der EU völlig unabhängig ist, ist Großbritannien auch nach dem Brexit noch Mitglied. Und es sind die Richter des dem Europarat unterstehenden Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), die das Land bis jetzt daran hindern, einen in Europa beispiellosen Plan für die Eindämmung illegaler Migration in die Tat umzusetzen. Es ist jener Plan, der nun auch unter dem Stichwort "Ruanda-Lösung" in Deutschland diskutiert wird. Die Befürworter haben dabei auch die britischen Pläne im Blick.

Dort möchten die regierenden Konservativen Asylverfahren künftig nach Ruanda auslagern. Wer illegal in das Vereinigte Königreich einreist, soll in das ostafrikanische Land gebracht werden - in dem dann auch das Asylverfahren abgewickelt wird. Wer Asyl bekommt, muss in Ruanda als sicherem Drittstaat bleiben. Damit soll der entscheidende Pull-Faktor ausgehebelt werden, der darin besteht, dass man derzeit auch ohne Asylchancen de

Streit um die "Ruanda-Lösung" Großbritannien gilt als Vorbild bei den Befürwortern ausgelagerter Asylverfahren. Doch Londons Plan scheitert am Europarat, der au....

facto in der EU bleiben kann. In der Konsequenz sollen sich deshalb weniger Menschen auf den gefährlichen Weg über den Ärmelkanal machen, auf dem vergangenes Jahr 46.000 Menschen ins Land kamen.

Die Richter des EGMR machten Premierminister Rishi Sunak aber einen Strich durch die Rechnung - und untersagten im Juni 2022 einen ersten geplanten Flug nach Ruanda. Das Straßburger Gericht berief sich dabei auf Artikel 39 seiner Verfahrensordnung. Dieser erlaubt "einstweilige Maßnahmen", wenn in Ausnahmefällen "irreparabler Schaden" durch eine bevorstehende Ausweisung droht. Das Gericht argumentierte, es bestünden Zweifel an der Gewährleistung fairer und effizienter Verfahren zur Feststellung des Flüchtlingsstatus in Ruanda und an der Bewertung als "sicherer Drittstaat". Seither ringen britische Regierung und EGMR.

Derzeit liegt der Fall beim Obersten Gerichtshof, der bis Ende des Jahres ein Urteil fällen will. Beurteilen die Richter die Auslagerung nach Ruanda als rechters, könnten die ersten Flüge im Februar 2024 abheben, wie die Tageszeitung "Daily Mail" berichtet.

Manchen Politikern dauert das zu lange. Mittlerweile fordern Abgeordnete eine Reform der Menschenrechtskonvention, das Ignorieren seiner Urteile oder gar den britischen Austritt. Für Sunak steht viel auf dem Spiel. Zu Beginn seiner Amtszeit hatte er versprochen, die Bootsmigration über den Ärmelkanal zu stoppen.

Einer aktuellen YouGov-Umfrage zufolge bewerten konservative Wähler die Kontrolle der Einwanderung als wichtigstes Thema. Bislang sind die Einwanderungszahlen über die Route zwar leicht zurückgegangen. Viel Zeit, sein Versprechen einzulösen, bleibt dem Premier allerdings nicht mehr. Im kommenden Jahr finden Parlamentswahlen statt. Sunaks Partei liegt mit rund 20 Prozentpunkten weit abgeschlagen hinter Labour. Ein Start der Abschiebungen nach Ruanda könnte neue Wählerstimmen einbringen. Wird das Ruanda-Projekt hingegen für rechtswidrig erklärt, könnte es die Diskussion um einen Austritt aus dem Europarat weiter befeuern. Ein Schritt, der erhebliche Auswirkungen auf internationale Verträge hätte, zum Beispiel mit der EU.

Die Europäische Menschenrechtskonvention ist im wichtigsten Abkommen verankert, das die Beziehung zwischen beiden Parteien nach dem Brexit regelt: dem Handels- und Kooperationsabkommen (TCA). Rechtsexperten befürchten, dass Brüssel den mühsam verhandelten Vertrag im Falle eines britischen Ausscheidens aufkündigen könnte. Im Fall der Sicherheitszusammenarbeit, zum Beispiel beim Datenaustausch und der grenzüberschreitenden Strafverfolgung, könnte Brüssel etwa nicht mehr darauf vertrauen, dass London die gleichen Ansprüche an die Erfüllung der Menschenrechte stellt.

Hinzu kommt die Frage nach der internationalen Reputation Großbritanniens. Alle Länder Europas sind Mitglied im Europarat, außer Russland und Belarus. "Großbritannien ist seit dem EU-Austritt international ohnehin weniger geschätzt", sagt Rashmin Sagoo, Leiterin des Programms für internationales Recht der Denkfabrik Chatham House, gegenüber WELT. "Es würde den Platz am Verhandlungstisch und damit seine Vorreiterrolle in einer der führenden Menschenrechtsorganisationen der Welt aufgeben - und damit auch wichtige 'Soft Power'." Offensichtlich sei jedoch, dass Großbritannien mit der Debatte einen Stein ins Rollen gebracht habe, sagt die Expertin. Angesichts der zunehmenden Überforderung mit steigenden Einwanderungszahlen beobachteten auch viele EU-Länder die Debatte in Großbritannien genau, sagte sie. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin erklärte kürzlich, dass er bereit sei, gegen die Urteile des Straßburger Gerichts zu verstoßen, um gegen "gefährliche" Ausländer vorzugehen. So hatte Paris zwei verurteilte ausländische Straftäter abgeschoben, entgegen der Beurteilung des EGMR. Auch Österreich plant ein dem Ruanda-Projekt ähnliches Abschiebeprogramm, und kündigte eine engere Zusammenarbeit mit London an.

In der deutschen Debatte hatten der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und FDP-Bundestagsfraktionschef Christian Dürr eine solche Lösung offensiv in die Diskussion gebracht. Im Koalitionsvertrag der Ampel findet sich zumindest ein Verweis auf die Frage der Drittstaatenlösung. Die Regierungsparteien wollten prüfen, ob die Feststellung des Schutzstatus von Flüchtlingen "in Ausnahmefällen unter Achtung der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention in Drittstaaten möglich ist", heißt es dort.

Original Gesamtseiten-PDF

Streit um die "Ruanda-Lösung" Großbritannien gilt als Vorbild bei den Befürwortern ausgelagerter Asylverfahren. Doch Londons Plan scheitert am Europarat, der au....

Graphic

Bootsmigranten wurden von britischen Grenzschützern aus Ärmelkanal gerettet

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: EUROPÄISCHE UNION (91%); MENSCHENRECHTE (91%); BREXIT (90%); ILLEGALE EINWANDERER (90%); INTERNATIONALE REGIERUNGS-ORGANISATIONEN (90%); POLITIK (90%); POLITISCHES ASYL (90%); GERICHTSHÖFE (89%); RICHTER (89%); GERICHTSURTEILE (87%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (79%); PREMIERMINISTER (79%); STAATS- UND REGIERUNGSOBERHÄUPTER (79%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (78%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (78%); NEGATIVE NACHRICHTEN (77%); ABSCHIEBUNG (76%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (76%); MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN (76%); REFERENDEN (74%); GERICHTSPROZESSE (72%); OBERSTES GERICHT (67%)

Organization: COUNCIL OF EUROPE (93%); EUROPEAN UNION (55%)

Person: NIGEL FARAGE (79%)

Geographic: STRAßBURG, FRANKREICH (79%); LONDON, ENGLAND (74%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (95%); OSTAFRIKA (93%); EUROPA (94%); RUANDA (93%); VEREINIGTES KÖNIGREICH (91%); DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: November 7, 2023